

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-071	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	개선, 통보(시정완료)		
관 계 부 서	○○○○처(●●●팀)		
제 목	화물터미널지역 조업구역 관리 미흡		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○○○○처(●●●팀)는 자유무역지역(화물터미널지역 및 공항물류단지지역) 운영 업무를 수행하고 있으며, 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제28조의2(자유무역지역 운영지침 등)에 의거하여 자유무역지역 입주에 대한 가이드라인 제시 및 운영에 필요한 기준을 정해 자유무역지역의 효율적인 운영과 안전을 확보하기 위해 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」¹⁾을 제정하여 운영 중에 있다.

그리고 ○○○○처(●●●팀)는 '16.4월에 북측 화물터미널지역 주차구역 중 일부 지역을 조업구역으로 지정²⁾하였고, 이후 화물터미널지역 주차구역 내 불법조업에 대해 그동안 현장 계도 및 단속업무를 지속 시행해오고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」에 따르면 공항공사는 화물터미널지역 내 무분별한 조업활동으로 인한 사고위험 방지 및 물류흐름 개선을 위해 입주자와 협의를 통하여 화물터미널지역 내에 일시적으로 조업구역을 지정할 수 있다.³⁾

1) 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령 개정(안)」(○○○○처-7121, '2019.12.20.)

「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령 개정 알림」(○○○○처-7128, '2019.12.20.)

2) “조업구역 지정을 통한 화물터미널지역 교통혼잡 해소 및 물류흐름 개선방안”(▲▲▲처-1824, '16.4.7)

3) 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」 제7장 - 7.1(조업구역의 지정 및 구분)

동 요령에 따라 조업구역을 이용하고자 하는 자는 ㉠㉠㉠처(㉠㉠㉠팀)에 문서로 요청하고, ㉠㉠㉠처(㉠㉠㉠팀)는 적정성여부 검토 후 조업구역을 지정할 수 있다. 그리고 조업구역을 이용하는 자는 조업구역의 질서유지, 사고예방 및 폐기물 처리 등의 관리 책임을 지도록 하고 있다.⁴⁾

또한, 지정된 조업구역 외 지역에서의 라벨링, 재포장, 팔레트작업, 화물 적재, 상하차 작업, 환적 및 이적작업 등의 조업활동은 불법조업으로 간주하며, ㉠㉠㉠처(㉠㉠㉠팀)는 불법조업에 대한 단속을 시행할 수 있다.⁵⁾

그리고 ㉠㉠㉠처(㉠㉠㉠팀)는 '16.4월에 △△△ 수입터미널 전면 주차구역(@@@m²) 및 인천세관 특송물류센터 인근 주차구역(###m²)을 조업구역으로 지정하였으며, 사용자와 매년 부지사용 승인을 통해 무상 운영하는 것으로 “조업구역 지정 및 운영방안”⁶⁾을 수립하였다. 세부내용은 아래 [표]와 같다.

[표] 화물터미널지역 조업구역 지정 및 운영방안('16.4월)

구 분	내 용
조업구역 지정	- ㉠㉠㉠ 및 한국공항 수출터미널 전면 2개소(각 &&&m²) - ㉠㉠㉠ 수입터미널 전면 1개소(%%%m²) - △△△ 수입터미널 전면 1개소(@@@m²) - DG창고 인근 혼재작업구역 1개소(###m²)
운영방식 및 기간	- 화물터미널 전면 조업구역은 터미널 운영자에게 매년 부지사용 승인 - 혼재작업구역은 관리책임 주체를 정하여 매년 부지사용 승인
조업업무 허용범위	- 긴급하고 일시적 조업업무만 허용(수입화물 단기 적재 및 상차 작업, 수출화물 라벨링·팔레트 작업, 단기 혼재작업 및 목적지 이적 작업)
사용료	- 무상 운영
시설물 설치	- 고정 구조물 없이 라인마킹을 통해 지정구역만 표시 - 필요시 이동식 구조물(라바콘/바리케이트 등) 설치·운영

한편, ㉠㉠㉠처(㉠㉠㉠팀)는 2021년도 공항공사 종합감사 시 화물터미널 지역에서 사업자 승인 신청 또는 공항공사의 승인 검토 내역 없이 지속적으로 화물터미널 주차구역이 조업을 위한 작업구역으로 사용되고 있는 것에

4) 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」 제7장 - 7.3(조업구역의 이용), 7.4(조업구역 관리)

5) 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」 제7장 - 7.6(불법조업 단속)

6) “조업구역 지정을 통한 화물터미널지역 교통혼잡 해소 및 물류흐름 개선방안”(△△△업처-1824, '16.4.7)

대해 지적을 받았으며, 화물터미널 전면 조업구역이 사용자의 명확한 관리 및 책임 하에 운영될 수 있도록 개선방안을 수립하는 통보 처분을 받은 바가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉠㉠처(●●●팀)에서 관리하고 있는 화물터미널지역 내 주차구역을 종합감사 기간 중 현장 확인한 결과, 조업구역으로 이용하고자 하는 자의 요청 또는 ㉠㉠㉠처(●●●팀)의 조업구역 승인이 없이 주차구역에서 아래의 [사진]과 같이 조업장비(지게차, 지상조업장비 등)을 활용한 조업 활동이 이뤄지고 있었으며, 특히, ◆◆◆◆ 화물터미널 전면의 경우 바리게이트를 설치하여 기존 주차구역으로부터의 차량 출입을 차단하고, 항공화물 및 폐기물을 상시 적치하는 용도로 사용하고 있는 실정이다.

[사진] 화물터미널지역 주차구역 내 미승인 조업활동

위 치	현장사진	
□□□센터		
화물터미널B (△△△항공)		
◆◆◆◆		



이와 관련하여 ㉡㉡㉡처(●●●팀)는 그간 화물터미널지역 내 차량·인원의 안전 및 질서유지를 위해 화물터미널지역 주차구역의 무단으로 점유하여 폐기물 수집행위를 정비하고, 상습적으로 무단 조업활동을 하는 업체에 대해서는 정기권 회수 및 화물터미널 입차를 제한하는 등 적극적으로 현장 계도 및 단속업무를 수행해오고 있는 점도 확인된다.

그리고 종합감사 기간 현장점검에서 확인된 ◆◆◆◆ 화물터미널 전면의 무단 사용의 경우 ㉡㉡㉡처(●●●팀)는 ◆◆◆◆(유)에 즉각 이동조치를 서면으로 통보('23.5.26)하였고, 이에 따라 항공화물, 폐기물, 바리게이트 등 불법 점유 시설물이 ◆◆◆◆ 화물터미널 임대부지 내로 이동조치 완료('23.5.27) 되었다.

이러한 노력에도 불구하고 현장점검에서 확인된 바와 같이 화물터미널지역 주차구역에서 무단 조업활동이 지속적으로 발생되고 있으며, 무단 조업활동은 관리주체가 불분명하고 사고 발생 위험 크며 화물터미널지역에 물류 흐름에도 악영향을 미치므로, 화물터미널지역 주차구역 내 조업활동 관리에 대해 지속적으로 노력해야할 필요가 있다.

따라서 지속적인 현장 계도 및 단속업무 수행에도 불구하고 계속적으로 발생하는 무단 불법조업에 대해 적절한 제재 조치가 필요하나, 현재 「인천 국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」에 의거 불법조업 단속을 통해 적발된

업체에 대해서 동 요령에서는 별다른 제재 조치가 규정되어 있지 않다.

그러므로 불법조업 단속을 통해 적발된 업체에 대한 적절한 제재 조치가 이뤄질 수 있도록 개선이 필요하다. 이와 관련하여 공항공사 「자산관리규정」 제65조⁷⁾를 살펴보면 공항공사 자산 무단점유자에 대해 변상금을 최대 5년 범위 내에서 징수할 수 있도록 규정하고 있으므로, 무단 불법조업으로 적발된 업체들에 대해 공항공사 「자산관리규정」의 변상금 성격에 해당되는 제재 조치가 이뤄질 수 있도록 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」의 개정이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

①①①처(●●●팀)는 '16.4월에 △△△ 수입터미널 전면 주차구역(@@@m²) 및 □□□센터 인근 주차구역(###m²)을 조업구역으로 지정⁸⁾하였고, 이후 ①①①처(●●●팀)는 화물터미널지역 주차구역 내 불법조업에 대해 그동안 현장 계도 및 단속업무를 지속 시행해 왔으나, 약 100만평의 전체 자유무역지역을 현재 인력으로 관리하는 것은 현실적인 한계가 있다는 의견을 제시하였다.

또한, ①①①처(●●●팀)는 화물터미널지역 주차구역에서 상습적으로 무단조업활동을 한 입주사를 대상으로 정기권 회수 및 화물터미널 입차 제한 등 적극 대응⁹⁾ 중에 있으며, 자유무역지원 운영위원회 등 정기 협의체를 통해 조업질서 확립 및 불법조업 근절 협조 지속적으로 하고 있고 있다는 의견을 제시하였다.

또한, 현재 조업질서 관련 운영기준 마련을 위한 ‘자유무역지역 중장기 운영체계 효율화 용역’을 추진 중에 있으며, 주 1회 정기적으로 시행 중인

7) 제65조(무상점유자 변상금 부과) ① 자산의 무단점유자를 파악한 경우 제53조에 따른 임대료 외에 100분의 120에 상당하는 변상금을 최대 5년의 범위 내에서 징수할 수 있다.

② 부과된 변상금의 징수와 관련하여 공사 공항시설사용료징수규정에 따른다.

8) “조업구역 지정을 통한 화물터미널지역 교통혼잡 해소 및 물류흐름 개선방안”(▲▲▲처-1824, '16.4.7)

9) “인천공항 화물터미널지역 내 무단 조업구역 운영관련 통보”(①①①처-396, '23.1.20) 및 “인천공항 화물터미널지역 무단 조업구역 운영관련 차량 입차 제한 알림”(①①①처-762, '23.2.17)

■ ■ ■ 본부장 주관 현장안전점검 시 조업구역에 대해 집중적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(ⓂⓂⓂ처장)은 화물터미널지역 내 교통혼잡 완화, 물류흐름 개선 및 안전성 제고를 위해 「인천국제공항 자유무역지역 입주관리 요령」에 불법조업에 대한 제재조치(예, 공항공사 「자산관리규정」 제65조에 따른 변상금 등)를 반영하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

② 사장(ⓂⓂⓂ처장)은 위 감사결과 지적내용 중 바리게이트를 설치하여 기존 주차구역으로부터의 차량 출입을 차단하고 사용 중이던 ◆◆◆◆ 화물터미널 전면 주차구역에 대해 원상회복하는 조치를 완료하였으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략